N. R.G. 2261 / 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI

Sezione Civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:

dott.ssa Elena Giuppi	Presidente
dott.ssa Giulia I. Loi	Giudice
dott.ssa Luisa Dalla Via	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI SEPARAZIONE

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **2261/2019 R.G.** promossa da

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentata e difesa dall'avv. Morena Lironi, con studio in Como, in via Parini n.1, presso il quale ha eletto domicilio;

-RICORRENTE -

contro

Controparte_1 (C.F. *CodiceFiscale_2*), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe ano, vi sso il quale ha eletto domicilio;

-RESISTENTE -

E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte ricorrente *Parte_1*

"*a) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al signor* *Controparte_1* *mandando agli ufficiali dello stato civile competenti secondo le rispettive residenze di effettuare la trascrizione della relativa omologa.*

b) Porre a carico del signor Controparte_1 *un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli oggi maggiorenni ma non autosufficienti economicamente pari ad € 500,00 rivalutabile secondo gli indici* Org *e da versarsi alla signora* Parte_1 *entro il 5 di ogni mese, o alla diversa somma che risulterà dovuta a seguito di istruttoria esperita.*

c) Porre a carico del resistente la corresponsione in favore dei figli del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale.

d) Condannare il signor CP_1 *alla corresponsione in favore della signora* Parte_1 *della somma mensile di € 500,00 quale contributo al canone di affitto sino a che i figli continueranno a vivere con la stessa.*

e) Spese di giudizio rifuse comprensive di spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge."

Per parte resistente Controparte_1

"***Nel merito***

- In via principale

- pronunciare *la separazione personale del signor* Controparte_1 *e della signora* Parte_1

- rigettare *la domanda di addebito della separazione a carico del signor* CP_1 *in quanto infondata sia in fatto che in diritto;*

- affidare *il figlio minore ad entrambi i genitori, affinché possano continuare a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi con collocamento prevalente presso la madre, disponendo che il signor* CP_1 *frequenti il figlio* Per_1 *sulla base delle modalità che determinerà il Giudice adito concordando le date e gli orari degli incontri e delle relative festività. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Per le decisioni delle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente. Le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, all'istruzione verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità naturali, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio. In caso di contrasto su questioni di particolare rilevanza ciascun genitore potrà ricorrere al Giudice competente, richiedendo i provvedimenti ritenuti più idonei nell'interesse del minore;*

- assegnare*, temporaneamente e sino a quando la situazione economica del signor* CP_1 *migliorerà, la casa coniugale (in comproprietà tra i coniugi) sita in Via Lattuada n. 10/G, Mediglia in favore dello stesso signor* CP_1

- si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, considerati e valutati gli elementi esposti e dedotti sia nella memoria difensiva depositata in fase presidenziale e sia nella presente memoria e valutate le capacità economiche ed il reddito del resistente, nonché le spese che lo stesso deve sostenere mensilmente, revochi l'ordinanza presidenziale emessa in data 19.12.2019 e operi una modifica dei provvedimenti presidenziali ed urgenti, accogliendo la seguente richiesta: ***disporre*** *a favore dei figli* Per_1 *ed* CP_2 *a carico del signor* CP_1 *la corresponsione della somma mensile complessiva di Euro 200,00, a titolo di contributo al mantenimento per entrambi i figli, da versare entro il giorno 10 di ogni mese;*

- ***disporre*** *il 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo presso la Corte d'Appello di Milano;*

- *dato atto dell'indipendenza economica della signora* Parte_1 *,* ***rigettare*** *integralmente la richiesta di corresponsione a carico del signor* CP_1 *e a favore della signora* Parte_1 *della somma mensile di Euro 500,00 a titolo di contributo canone di*

locazione sino a che i figli continueranno a vivere con la stessa e non saranno economicamente indipendenti, poiché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, ***disporre*** *che nulla è dovuto dal signor* CP_1 *in favore della signora* Parte_1 *a titolo di contributo canone di locazione o a qualsiasi altro titolo;*

- rigettare *la richiesta di ordinare al signor* CP_1 *di ripianare il conto corrente comune acceso presso* CP_3 *4798388, in quanto lo stesso, pur essendo in comune, veniva utilizzato esclusivamente dalla signora* Parte_1 *e, conseguentemente, disporre la chiusura dello stesso ordinando un ripianamento del conto a chi effettivamente lo ha utilizzato, ossia all'odierna ricorrente.*

In via istruttoria […]".

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

1.1. La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione proposta da Parte_1 nei confronti di Controparte_1 .

Con ricorso Parte_1 ha dedotto che:

- le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Mediglia (LO) in data 30.06.2001; il matrimonio veniva trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di tale Comune come segue: anno 2001, n. 8, Parte II, Serie A;
- dall'unione sono nati a Milano i figli Persona_2 (21.07.2000) e Persona_3 (3.05.2004);
- a partire dal 2015 il sig. CP_1 ha iniziato ad assumere comportamenti violenti nei confronti della moglie, che nel corso del tempo si sono aggravati e intensificati tanto da determinarla, nel 2018, ad allontanarsi dalla casa coniugale portando con sé i figli e a sporgere querela nei confronti del marito;
- dal 2018 il sig. CP_1 si è disinteressato alla famiglia e non ha provveduto in alcun modo al mantenimento d n i quali non ha più pressochè alcun rapporto;
- il sig. CP_1 ha impedito a moglie e figli l'accesso alla casa coniugale, di proprietà comune dei coniugi, sostituendo le serrature e non consegnandone copia alla moglie;
- il patrimonio dei coniugi è costituito dalla casa coniugale, da beni mobili registrati, da conto corrente Unicredit cointestato, da una società avente ad oggetto attività di carpenteria (Org_2 ;
- dal 2018 la ricorrente è stata assunta quale dipendente dalla società Organizzazione_3 della quale dal 2019 è divenuta amministratore;
- dal 2018 il sig. CP_1 ha iniziato a non occuparsi più di Org_2 eseguendo lavori direttamente per i clienti e incass pensi in modo non regolare, ha i ccesso in azienda all'amministratore e il 19.03.2019 è stato licenziato.

Ciò premesso, la ricorrente ha domandato al Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito, di porre a carico del medesimo un contributo mensile al mantenimento dei figli di €500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e di disporre che le visite e i contatti con il figlio minore Per_1 avvengano dopo indagine psicologica; ha svolto inoltre domande relative ai beni in comunione.

1.2. Con memoria difensiva del 6.12.2019 si è costituito il convenuto Controparte_1 , aderendo alla domanda di separazione personale, contestando la ricostruzione in fatto o rte, deducendo in particolare che:

- i comportamenti che la moglie ha qualificato come aggressivi non erano altro che atteggiamenti caratterizzanti la vita della coppia, iniziati ben prima del 2015 e attuati da entrambe le parti;
- il CP_1 non ha mai posto in essere atti di violenza o maltrattamenti nei confronti né della moglie n i, ed anzi si sono verificati casi in cui il marito è stato schiaffeggiato dalla moglie alla presenza dei figli;

- il 1.11.2018 la moglie, per decisione unilaterale, si è allontanata dalla casa coniugale portando con sé i figli, oltre agli effetti personali e ad alcune suppellettili;
- da quel giorno i suoi rapporti con i figli si sono ridotti a meri scambi di messaggi su *Whatsapp*;
- l'elenco dei beni comuni formulato dalla moglie nel ricorso risponde al vero, mentre le stime degli stessi sono arbitrarie;
- quale dipendente Org_2 l CP_1 percepiva uno stipendio di circa € 1.600,00 mensili con il quale provvedeva ai bis f
- il 19.03.2019 il resistente è stato licenziato da Org_2 per motivi oggettivi e dal maggio 2019 ha iniziato a percepire la CP_4 circa € 900,00 mensili) con la quale, pur abitando nella casa coniugale e dunque non dovendo un affitto, deve far fronte a diverse spese fisse mensili, di talchè non dispone di importi rilevanti con cui poter contribuire al mantenimento dei figli.

Ciò premesso, il resistente ha domandato al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi rigettando la domanda di addebito, di affidare in via condivisa il figlio minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, di disporre a suo carico un contributo al mantenimento nella misura di € 100,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, di assegnargli temporaneamente la casa coniugale sino al miglioramento della propria condizione economica e ha svolto a sua volta domande relative alla divisione dei beni in comunione.

1.3. All'udienza presidenziale del 17.12.2019 sono comparsi personalmente sia le parti sia entrambi i figli della coppia; il Presidente ha tentato la conciliazione dei coniugi, che non è riuscita. Dopo l'interrogatorio libero dei coniugi sono stati sentiti il figlio maggiorenne Persona_2 e il figlio minore Persona_3 ; all'esito, il Presidente ha autorizzato i coniugi a viver emanato i segu i provvisori e urgenti:

- affido esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento prevalente presso la medesima; il padre terrà con sé il figlio previ accordi con la madre ed il minore medesimo, quando lo richieda;
- obbligo del marito di versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di € 300,00 , entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo presso la corte d'Appello di Milano;
- nulla in ordine alle altre richieste formulate dalle parti su beni in comunione.

Le parti venivano dunque rimesse dinanzi al giudice istruttore, il quale il 2.12.2020 concedeva i termini ex art. 183 VI co c.p.c.; all'esito del deposito delle relative memorie, con ordinanza del 10.06.2021, il Giudice ha disposto indagini di polizia tributaria, richieste da entrambe le parti con la seconda memoria ex art. 183 c. 6, su entrambi i coniugi, rigettando ogni altra istanza istruttoria, e rinviava la causa all'udienza del 15.10.2021; in tale occasione, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.10.2022, alla quale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche.

2. Sulle richieste istruttorie

Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, condividendosi le determinazioni del Giudice istruttore sulle istanze istruttorie delle parti, e ritenendo esaustive, in punto di richieste economiche, le prove documentali in atti, tenuto conto del deposito in data 24.06.2021 da parte della Guardia di Finanza-Compagnia di Melegnano -in adempimento dell'ordine del Giudice di cui all'ordinanza del 10.06.2021- di esaustiva relazione relativa agli esiti delle indagini di Polizia Tributaria svolte in ordine alla situazione patrimoniale, fiscale e reddituale di ciascuno dei coniugi.

3. Sulla domanda di separazione personale

La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.

I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c. In particolare, depongono in tal senso la crisi coniugale riportata da entrambe le parti, risalente a tempi ben antecedenti al deposito del ricorso; la presentazione di denuncia-querela da parte della ricorrente nei confronti del marito il 15.11.2018 (doc. 3); l'allontanamento della moglie e dei figli dalla casa coniugale nel novembre 2018, cui è seguita la separazione di fatto dei coniugi; l'adesione del resistente alla domanda di separazione.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta da entrambe le parti, in conformità al parere del PM.

4. Sulla domanda di addebito della separazione

Parte ricorrente ha domandato l'addebito della separazione al marito, Controparte_1 .
4.1 Come noto, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che "*il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio*".
Per pacifica giurisprudenza, condivisa da questo Collegio, "*ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione*" (Cass. civ. 18.3.1999, n. 2444; conforme, ex multis, Cass. civ. 23.08.2012, n. 14610).
Orbene, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma occorre accertare se "*tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa era intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché , in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito*" (Cass. 17 maggio 2017 n. 12392; Cass. 18 settembre 2003, n. 13747; Cass. 28 settembre 2001, n. 12130).
In altre parole, la separazione è addebitabile ad uno dei coniugi soltanto qualora il comportamento di quest'ultimo sia stato tale da determinare la crisi della coppia, dovendo dunque necessariamente sussistere il nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare.
Di contro, non può essere resa la pronuncia di addebito ove emerga che la crisi coniugale abbia radice in una irriducibile incompatibilità caratteriale piuttosto che in un comportamento dell'uno o dell'altro coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio cui attribuire la sua crisi irreversibile (Cass. civ. ordinanza 21.9.2016 n. 18541).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio valgono i principi di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, incombe sulla parte che lo allega l'onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali in capo all'altro coniuge sia la loro diretta incidenza sulla crisi familiare.
4.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che "*è evidente che la separazione sia ascrivibile solo e unicamente al comportamento del signor* CP_1 *che di fatto, da oltre tre anni, ha posto in essere condotte ed azioni da ricondursi nel novero dei maltrattamenti in famiglia*" (ricorso, pagg. 3-4) e che per tali condotte ha sporto denuncia-querela il 15.11.2018 (doc. 3 ricorrente), "*cui ha fatto seguito un'integrazione qualche mese dopo"* (integrazione peraltro non versata in atti). Il CP_1 ha specificamente contestato le affermazioni della moglie eccependo che "*in merito alla predetta afferm a i 'comportamenti aggressivi' del signor* CP_1 *manifestatisi a far tempo dall'anno 2015, si vuol precisare che non si trattava di veri e propri comportamenti aggressivi, bensì di atteggiamenti caratterizzanti la stessa vita di coppia* Controparte_5 *e che venivano attuati da entrambe le parti già a far tempo dall'inizio della relazione avvenuta il 03.10.1996. Il signor* CP_1 *non ha mai posto atti di violenza fisica e/o maltrattamenti nei confronti della signora* Parte_1 *o dei propri figli. Dall' e, invece, ci sono state occasioni in cui il signor* CP_1 *– anche alla presenza dei figl schiaffeggiato dalla signora* Parte_1 " e che "*a volte le liti della coppia erano talmente ingestibili, tali da costringere il signor* CP_1 *ad allontanarsi d oniugale per diversi giorni – facendo temporaneo ritorno a casa per stare un po' con i figli*

– *trovando un alloggio di fortuna presso l'ufficio del capannone della società* Org_2 *…)*" (memoria difensiva, pag. 4).
A ciò deve aggiungersi la sentenza del Giudice di Pace di Lodi, sopravvenuta nelle more del giudizio e prodotta dal resistente unitamente alla comparsa conclusionale, che assolve il CP_1 dall'ascrittogli reato di percosse, di cui all'art. 581 cod. pen., "*perché il fatto non sussiste*".
La ricorrente non ha dunque fornito la prova delle allegate condotte aggressive del marito.
Alla luce di quanto esposto e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati la domanda di addebito della separazione a carico di parte resistente non può trovare accoglimento, atteso che il sindacato del Tribunale va condotto, ancora prima che sulla sussistenza di un nesso causale tra le violazioni dei doveri coniugali e la crisi famigliare, sulla prova della violazione, da parte dell'uno o dell'altro coniuge, dei doveri nascenti dal matrimonio.
Nel caso di specie, il nesso causale tra il venir meno dell'*affectio coniugalis* e la condotta tenuta dal resistente è rimasto privo di riscontro probatorio, in quanto, a monte, i comportamenti aggressivi di parte resistente dedotti come motivo della separazione non risultano provati, non potendosi dunque stabilire se gli stessi siano stati la causa o meno della disgregazione del rapporto coniugale.
La domanda di addebito della separazione a carico di Controparte_1 deve dunque essere rigettata.

5. Sull'affidamento e collocamento dei figli della coppia.

La coppia ha due figli, entrambi maggiorenni: CP_2 , nato a Milano il 21.07.2000, che già lo era al momento dell'introduzione del presente giudizio, e Per_1 to a Milano il 3.05.2004, che lo è divenuto nelle more. Pertanto, non deve essere assunta alcuna statuizione nel merito in ordine ad affido, collocamento e diritto di visite.

6. Sul mantenimento dei figli.

6.1. Quanto al contributo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, la giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – è concorde nel ritenere che l'obbligo di mantenimento che incombe sui genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma permane sino al conseguimento da parte dello stesso della piena autonomia economica (Cass. sent. n. 11828/2009). Pertanto, non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa venir meno l'obbligo del mantenimento (Cass. n. 18/2011), sebbene non sia necessario un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass. n. 27377/2013). È pacifico che, affinché venga meno l'obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012).
Nel caso di specie, parte ricorrente in comparsa conclusionale ha dedotto che il figlio maggiore CP_2 sta lavorando presso la propria società, " Org_3 , in attesa di reiscriversi all'università. La ci a è incontestata. Tuttavia, non è stato prodotto alcun contratto di lavoro e/o buste paga, perciò non sono noti la retribuzione, le mansioni, l'orario di lavoro, la durata e nessun'altra caratteristica del rapporto di lavoro; tali circostanze portano a ritenere non provato che Controparte_6 possa essere ritenuto economicamente indipendente.
Quanto al figlio Per_1 , anch'esso maggiorenne, è incontestato che egli non sia economicamente indipendente, in q egnato nella conclusione del percorso di studio superiori.
Per tali ragioni il Tribunale ritiene che debba essere stabilito un contributo al mantenimento a favore di entrambi i figli.

6.2. Al fine di determinare il *quantum* dell'assegno occorre ricostruire la situazione economico-patrimoniale dei coniugi, così come risulta dalla documentazione prodotta dalle parti e dalla relazione di indagini di Polizia Tributaria svolte dalla Compagnia di Melegnano della Guardia di Finanza depositata il 24.06.2021.

La relazione della GdF documenta che la ricorrente risulta essere "*rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore delle seguenti società: -dal 24.11.2006 '* Org_2 *(…); - dal 28.02.2019 '* Organizzazione_3 *[...* *in breve* Org_3 e risulta aver percepito emolumenti pari a € 19.328,60 per il 2018, a € 31.629,30 per 019 e a per il 2020; risulta inoltre comproprietaria al 50% con il marito della casa coniugale sita a Mediglia in via Lattuada e intestataria di un autoveicolo.
La ricorrente ha prodotto (doc. 8) contratto di locazione dell'immobile, nel quale convive con i figli, che prevede il pagamento di un importo mensile di € 1.000,00 (€ 850,00 per canone e € 150,00 per oneri accessori); non ha depositato dichiarazioni fiscali per gli anni successivi a quelli oggetto delle indagini tributarie. Il nucleo familiare della madre comprende entrambi i figli della coppia, con lei conviventi.
Quanto al resistente, dette indagini documentano che ha percepito emolumenti pari a € 38.158,38 per il 2018, a € 7.385,50 per il 2019 e a € 9.377,74 per il 2020; gli importi percepiti negli ultimi due anni sono stati erogati dall'Org_ quali prestazioni a sostegno del reddito dopo il licenziamento da Org_2 del 19.03.2019; documentano inoltre la comproprietà al 50% con la moglie della casa coniugale di Mediglia e l'intestazione di due autovetture e un motociclo. Il CP_1 ha depositato (anche ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato) C.U. del 2022 attestante che nel 2021 ha percepito emolumenti per € 2.901,64 e autocertificazione nella quale dichiara che nel 2022 non ha percepito alcun reddito. Il resistente ha dedotto di aver percepito la Naspi fino al maggio 2021, di non aver reperito alcuna altra occupazione dopo il licenziamento da Org_2 del 19.03.2019 e di essere attualmente disoccupato e perciò in gravi difficoltà economiche, ragion per cui si farebbe mantenere dalla madre (che vive in Calabria), che accudisce, viaggiando tra la Calabria e la Lombardia, sino a quando verosimilmente non riuscirà a trovare un lavoro (cfr. memoria di replica, pag. 12).
La ricorrente ha allegato che il marito svolgerebbe lavori percependo compensi non regolari e a sostegno dell'assunto ha prodotto una relazione investigativa (doc. 7), che tuttavia non costituisce prova idonea di tale asserzione, documentando circostanze del tutto generiche, inconferenti e comunque irrilevanti, e rimaste prive di riscontro.
La proprietà della casa coniugale sita a Mediglia in via Lattuada 10/G è stata costituita dalle parti in fondo patrimoniale (doc. 14).

6.3. Alla luce di tutto quanto sopra esposto il Tribunale ritiene congruo disporre che il CP_1 concorra al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti versando all Parte_1 , entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo mensile di € 100,00 per il figlio maggiore CP_2 e di € 150,00 per il figlio Per_1 , e così per un totale di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualme ndo gli indici Istat, oltre al 20% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'appello di Milano.

7. Le domande proposte da entrambe le parti relative alla divisione dei beni rientranti nella comunione risultano inammissibili nel presente giudizio.
Infatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, «*l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi*»; conseguentemente, è esclusa la possibilità del "*simultaneus processus*" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, il risarcimento del danno o il pagamento degli arretrati, lo scioglimento della comunione (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 6 marzo 2013, Pres. Manfredini, est. R. Muscio; Trib. Milano, sez. IX, sentenza 3 luglio 2013, Pres. Canali; Tribunale di Perugia, I Sez. Civile, Sentenza del 26/01/2015; Trib. Roma, sez. I, sentenza 11/09/2020 n. 12179) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. *ex plurimis,* Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2009 n. 11828, Cass. Civ., Sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638).

8. Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della causa, devono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

1) **pronuncia** la separazione personale dei coniugi *Parte_1* e *Controparte_1* , i quali hanno contratto matrimonio in data 30/06/2001 a Mediglia (LO), atto registrato all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Mediglia (LO) come segue: anno 2001, n. 8, Parte II, Serie A;
2) **ordina** all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mediglia (LO), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza dei coniugi;
3) **rigetta** la domanda di addebito della separazione formulata da *Parte_1* a carico di *CP_1 [...]* ;
4) carico di *Controparte_1* un contributo al mantenimento dei figlio che quantifica in complessivi € 250,00 (di cui € 100,00 per il figlio *Persona_4* e € 150,00 per il figlio *Per_3 [...]*) da versarsi alla madre entro il giorno 5 rivalutarsi annualmente gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 20% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
5) **respinge** ogni ulteriore domanda;
6) **compensa** le spese di lite tra le parti.

Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mediglia (LO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.

Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Il giudice relatore	Il Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via	*dott.ssa Elena Giuppi*